Nota de Aula sobre Organização do Sistema Financeiro

Prof. Antonio Francisco

Este capítulo apresenta o Sistema Financeiro Nacional (SFN), com base em descrições institucionais e normativas divulgadas por órgãos reguladores e supervisores, como o Banco Central do Brasil (BCB), o Conselho Monetário Nacional (CMN), a Comissão de Valores Mobiliários (CVM), a Superintendência de Seguros Privados (SUSEP) e a Superintendência Nacional de Previdência Complementar (PREVIC).

O Sistema Financeiro Nacional promove o encontro entre credores e tomadores de recursos, o que é denominado de intermediação financeira, onde as pessoas, as empresas e o governo circulam a maior parte dos seus ativos, fazem pagamento de dívidas e realizam investimentos.

O SFN é dividido entre agentes normativos, supervisores e operadores. Os agentes normativos estabelecem as regras gerais para garantir o adequado funcionamento do sistema. Os agentes normativos são o Conselho Monetário Nacional (CMN), o Conselho Nacional de Seguros Privados (CNSP) e o Conselho Nacional de Previdência Complementar (CNPC). As entidades supervisoras têm o objetivo de fazer com que os operadores do sistema financeiro sigam as regras definidas pelos agentes normativos. Os operadores são os agentes que ofertam serviços financeiros.

Moeda, crédito, capitais e câmbio

O CMN é responsável pela formulação da política monetária que envolve questões relacionadas à moeda e ao crédito. Entre suas atribuições estão a decisão sobre a meta para a inflação, as diretrizes para o câmbio e as normas principais para o funcionamento das instituições financeiras.

Dentre as competências do Banco Central do Brasil, destacam-se: emitir papel moeda, executar serviços do meio-circulante, determinar recolhimento compulsório, executar operações de redesconto, exercer controle do crédito, efetuar controle de capitais estrangeiros, ser depositário das reservas oficiais de ouro e moeda estrangeira e de Direitos Especiais de Saque, exercer a fiscalização das instituições financeiras e aplicar as penalidades previstas, conceder autorização às instituições financeiras, efetuar, como

instrumento de política monetária, operações de compra e venda de títulos públicos federais, efetuar, como instrumento de política cambial, operações de compra e venda de moeda estrangeira e operações com instrumentos derivativos no mercado interno.

O Banco Central do Brasil tem por objetivos principais assegurar a estabilidade de preços e zelar pela estabilidade e pela eficiência do sistema financeiro. O BCB deve ainda perseguir a suavização das flutuações do nível de atividade econômica e deve fomentar o pleno emprego.

Os bancos comerciais são instituições financeiras públicas ou privadas, constituídas sob a forma de sociedade anônima, com denominação social contendo a expressão “Banco”, autorizadas a captar depósitos à vista, podendo também captar depósitos a prazo. Têm como objetivo conceder empréstimos e financiamentos, além de prestar serviços bancários.

Os bancos de investimento são instituições financeiras privadas especializadas em operações de participação societária de caráter temporário, de financiamento da atividade produtiva para suprimento de capital fixo e de giro e de administração de recursos de terceiros. Devem ser constituídos sob a forma de sociedade anônima e adotar, obrigatoriamente, em sua denominação social, a expressão "Banco de Investimento". Não possuem contas correntes e captam recursos via depósitos a prazo, repasses de recursos externos, internos e venda de cotas de fundos de investimento por eles administrados. As principais operações ativas são financiamento de capital de giro e capital fixo, subscrição ou aquisição de títulos e valores mobiliários, depósitos interfinanceiros e repasses de empréstimos externos.

Bancos de Desenvolvimento são instituições financeiras controladas pelos governos estaduais, cujo objetivo precípuo é proporcionar o suprimento oportuno e adequado dos recursos necessários ao financiamento, a médio e a longo prazos, de programas e projetos destinados à promoção do desenvolvimento econômico e social do respectivo Estado.

Suas operações passivas incluem depósitos a prazo, empréstimos externos, emissão ou endosso de cédulas hipotecárias, cédulas pignoratícias, debêntures e Títulos de Desenvolvimento Econômico.

As operações ativas consistem principalmente em empréstimos e financiamentos, direcionados prioritariamente ao setor privado.

A Comissão de Valores Mobiliários (CVM) foi instituída pela Lei nº 6.385, de 7 de dezembro de 1976, com a finalidade de regulamentar, fiscalizar e promover o adequado funcionamento do mercado de valores mobiliários no país.

Trata-se de uma autarquia federal sob regime especial, vinculada ao Ministério da Fazenda, que possui personalidade jurídica própria, autonomia administrativa e financeira e dirigentes com mandato fixo, não sujeitos a subordinação hierárquica direta

A B3 S.A. – Brasil, Bolsa, Balcão é a principal infraestrutura de mercado financeiro do país, atuando tanto no segmento de bolsa quanto no de balcão organizado. Trata-se de companhia aberta, com ações negociadas no segmento Novo Mercado sob o código B3SA3.

A instituição é responsável pela organização e operação dos ambientes de negociação de diversos ativos financeiros, incluindo ações, títulos de renda fixa corporativa, derivativos, instrumentos de taxa de juros, moedas e commodities. Além disso, exerce funções essenciais de pós-negociação, como compensação, liquidação, custódia e registro de operações.

A B3 também atua como contraparte central garantidora (CCP) em grande parte das transações realizadas em seus mercados, assumindo o risco de crédito das operações e contribuindo para a segurança e estabilidade do sistema financeiro

Seguros Privados e previdência complementar aberta

A Superintendência de Seguros Privados (SUSEP) é uma autarquia federal instituída pelo Decreto-Lei nº 73, de 21 de novembro de 1966, vinculada ao Ministério da Fazenda. Compete à SUSEP supervisionar e fiscalizar os mercados de seguros, previdência complementar aberta, capitalização e resseguro no Brasil.

A autarquia integra o Conselho Nacional de Seguros Privados (CNSP), órgão responsável pela formulação das diretrizes e normas da política de seguros privados. O CNSP é

composto por representantes de diversos órgãos governamentais, incluindo o Ministério da Fazenda, o Banco Central do Brasil e a Comissão de Valores Mobiliários.

No âmbito da previdência complementar aberta, supervisionada pela Superintendência de Seguros Privados (SUSEP), destacam-se as seguintes características:

- Está disponível a qualquer pessoa física ou jurídica interessada em contratar o plano;
- É oferecida por seguradoras, bancos e demais instituições autorizadas pela SUSEP;
- Engloba modalidades como o PGBL (Plano Gerador de Benefício Livre) e o VGBL (Vida Gerador de Benefício Livre);
- Permite a realização de aportes conforme a conveniência do participante, bem como a alteração de beneficiários;
- Autoriza a portabilidade de recursos entre diferentes planos e instituições;
- Pode envolver a cobrança de taxas, como administração e carregamento, entre outras previstas contratualmente.

Previdência complementar fechada

Compete à Superintendência Nacional de Previdência Complementar (PREVIC) supervisionar as entidades fechadas de previdência complementar (EFPC), fiscalizando suas atividades e operações. A autarquia também é responsável pela apuração e julgamento de infrações administrativas, podendo aplicar as penalidades previstas na legislação. Além disso, cabe-lhe editar instruções e definir procedimentos para a aplicação das normas relativas à previdência complementar, em consonância com as diretrizes estabelecidas pelo Conselho Nacional de Previdência Complementar.

No âmbito da previdência complementar fechada, destacam-se as seguintes características:

• É restrita a grupos específicos, como empregados de determinada empresa ou associados de entidades de classe;

• É administrada por Entidades Fechadas de Previdência Complementar (EFPC), também conhecidas como fundos de pensão;

• Pode envolver planos patrocinados, nos quais a empresa contribui juntamente com o participante, ou planos instituídos, vinculados a entidades representativas;
• As contribuições podem ser realizadas pelo participante e pelo patrocinador ou instituidor, conforme as regras do plano;

• A portabilidade é admitida entre planos de entidades fechadas, observadas as normas aplicáveis, não sendo, em regra, direcionada para planos abertos;

• Tem como objetivo a formação de benefícios previdenciários de longo prazo, como aposentadoria, pensão por morte e cobertura por invalidez.